



השיעור מתקיים
בכל יום ראשון בשעה 20:15
בבית המדרש 'חזון דעת' רחוב אנסי 1 ירושלים

השיעור השבועי ממור"ר ועט"ר מרן
הראש"ל רבי דוד יוסף שליט"א

מיום א' ט"ז חשוון תשפ"ה

עורך ראשי: הרב אריאל סגרון

גליין 275

פרשת חיי- שרה

חימום מאכל שלא נתבשל כל צורכו בשבת (הלכות בישול ג')

נושאי השיעור: חימום ביצה או בשר שאינם מבושלים כל צורכם בשבת | הוצאת בשר שאינו מבושל כל צורכו מהתבשיל בשבת | כיסוי תבשיל בשבת | מלאכת שבת בידים ובגרמא | עצמות העוף בחמין שעדיין לא נתבשלו | הגדר של מים מבושלים | אם פיסטור דינו כבישול | פתיחת ברז המים בשבת כשהמים לא הורתחו לגמרי | חימום על ידי גוי מאכל שנתבשל כבן דרוסאי | בישול אחר בישול בלח | אמירה לגוי במקום מחלוקת הפוסקים

ורוצה להניחו על הפלאטה. צריך לדעת שאם הבשר לא צלוי לגמרי - זה חילול שבת גמור.

השיעור לרפואת מנחם בן מרים וצביה אליז אסתר בת אידה מלכה שיחיו, שהקדוש ברוך הוא ישלח להם רפואה שלמה אכ"ר

ג. לקחת מאכל מסיר שהתבשיל שבו אינו מבושל כל צורכו

יתירה מזאת, קדרה שיש בתוכה אוכל, למשל, הסיר של החמין, והחמין רתח מערב שבת ובתוכו הוא מכיל כל מיני מאכלים, תפוחי אדמה, בשר וכיו"ב, הבשר לוקח לו זמן להתבשל יותר מאשר התפוחי אדמה, והנה הוא רוצה לקחת מהסיר לאכול בליל שבת [יש אנשים שאוהבים לאכול חמין בליל שבת... אני זוכר כשלמדנו בישיבת 'חברון' היינו לומדים עד אמצע הלילה, ובאמצע הלילה היינו אוכלים חמין, אני לא זוכר אם היו נותנים רשות או לא, הייתה שאלה גדולה על זה...] והנה בליל שבת מאוחר בחצות הלילה, במיוחד בחורף, בדרך כלל החמין כבר מבושל לגמרי. אבל אם הבשר אינו מבושל לגמרי, הוצאת הבשר מהסיר זה מגיס בקדרה. הגמרא (שבת יח:) אומרת בפירוש, המגיס בקדרה - חייב משום מבשל. מסבירים הרשב"א (עמ"ס שבת סז) הרא"ש (שבת פדק ג סימן יח) וכל הראשונים, שמדובר בתבשיל שאינו מבושל לגמרי, וכשלוקח מהסיר המאכלים מתערבבים, ומעביר ממילא חלקים שאינם מבושלים למקום שבו יוכלו להתבשל טוב יותר. הרי לא כל התבשיל באותה דרגת חום. למשל, כאשר מעביר מאכל שזמן בישולו הוא 30 דקות לצד האחר של הסיר שבו הוא יתבשל ב-29 דקות, הרי הוא חוסך זמן בישול, זה קירוב בישול, וזה מבשל גמור מדאורייתא.

ד. להחזיר מכסה על הסיר שלא נתבשל כל צורכו

יש עוד שאלה מעניינת. אדם הניח על הפלטה סיר עם תבשיל שאינו מבושל כל צורכו. יש הרבה אנשים שאינם מבשלים את החמין לגמרי לפני השבת. והנה בליל שבת החליט לדחוף את האף שלו לחמין... הוא מרים את המכסה ואז הוא רואה שהחמין עדיין לא התבשל לגמרי, ורוצה להחזיר את המכסה. והנה ברגע שהרים את המכסה הרי שהחמין יקח לו עוד יותר זמן להתבשל, ולאחר מכן כשרוצה להחזיר את המכסה - החמין יתבשל יותר מהר. לכן אסור לו לכסות את החמין. כי זה קירוב בישול ואסור מהתורה.



א. בישול אחר בישול רק במבושל כל צורכו

בשבוע שעבר דיברנו שחז"ל קבעו שאין בישול אחר בישול, דהיינו שהבישול הראשון צריך להיות כל צורכו. אמנם זו מחלוקת ראשונים, אבל להלכה אנחנו פוסקים שצריך שיהיה כל צורכו, כך פסקו הרמב"ם (פרק ט מהלכות שבת הלכה ג) ורש"י (שבת לז. ד"ה משתשקה), וכך דעת מרן השלחן ערוך (סימן ט סעיף ז). למרות שרוב הראשונים פסקו שכל שנתבשל כמאכל בן דרוסאי, אין בו יותר משום בישול. ולכן הדגשתי בשבוע שעבר, שבישול כל צורכו, אין משמעותו שזה טעים וראוי לאכילה, כי בימינו יש הרבה אנשים שאוכלים בשר שאינו מבושל לגמרי וזה טעים להם, ובוודאי שלא יעלה על הדעת להקל בדבר כזה.

ב. חימום ביצה שלא נתבשלה כל צורכה

ויש לי ראייה לזה מהגמרא (שבת לה:). המשנה שם אומרת, אין נותנים ביצה בצד הממחם בשביל שתתגלגל. 'ביצה מגולגלת' זו ביצה ששורים אותה במים רותחים והחלבון מלבין ומתקשה קצת, אבל עדיין חלק גדול מהביצה הוא נוזלי. ואומרת הגמרא, שאסור לקחת ביצה כזו ולהניחה צמוד לממחם. שואלת הגמרא, גלגל מאי? - אם עבר וגלגל מה דינו - חייב חטאת. וכמה ראשונים שם מסבירים, שביצה מגולגלת נחשבת למאכל בן דרוסאי. רש"י (שבת קט. ד"ה שקיקא) כותב כך בפירוש, שלשיטתו שבישול צריך להיות כל צורכו, אסור לתת ביצה מגולגלת על הצלי הרתוח, כי בכך הוא מבשלה. דהיינו שאם זה נקרא מבושל כמאכל בן דרוסאי, הרי שזה אסור לשיטת רש"י, למרות שכך היו אוכלים את הביצה בזמנם. מרן בבית יוסף (בחו"ס פסוק סימן שיה) מעתיק בשתיקה את דברי רש"י. לכן צריך מאוד להיזהר שהמאכל יהיה מבושל לגמרי.

ביחוד היום צריכים מאוד להיזהר בזה, בשיעור הקודם הבאתי דוגמא, אדם רוצה לאכול סטייק בליל שבת, הוא צולה אותו מעט לפני שבת, ובשבת הוא עוטר אותו בנייר כסף, נייר אלומיניום,

כמו כן יש עוד ראייה מהרמ"א (סימן רנז סעיף ח) שכותב, שאסור לסתום את פי התנור כשהוא פתוח והאוכל מבושל כמאכל בן דרוסאי, משום דגורם בישול. הרי שזה רק 'גורם' בישול, משמע שהאיסור הוא רק דרבנן משום גרמא, ולא איסור תורה ממש.

ה. יש ראשונים שכתבו שהוא מדאורייתא

יש ספר שנקרא מנוחת אהבה של הגאון הרב משה לוי זצ"ל ושם הוא עמד על כל הראיות הללו, אך מצד שני הוא מביא שהמאירי כותב בפירוש שאם נותן כיסוי על הקדירה שאינה מבושלת כל צרכה - חייב משום מבשל. דהיינו שהמאירי סובר שזה לא גרמא אלא זה דאורייתא. והוא מביא שגם רבנו עובדיה מברטנורה כתב כך. ובאמת אני מצאתי גם שרבנו יונתן מלוניל כתב כך. לכן אמנם מצד אחד המנוחת אהבה מביא את הראיות הללו, ומוסיף עוד כמה ראיות שהאיסור הוא רק דרבנן, אבל הוא אומר שמצד שני, כיון שיש מאירי שכותב שזה דאורייתא, יש להחמיר.

ט. הראשונים לא התכוונו לגרמא ממש

האמת היא שאני חושב שגם בדעת מרן צריך לומר, שסבר שזה אסור מדאורייתא. אין שום אפשרות להסביר שזה גרמא. ואבאר, הנה מרן (סימן רנז שם) שכתב ש"גורם לה להתבשל" לקח את הדין הזה מהטור שם שכתב "שגורם לה להתבשל". ובית יוסף שם כותב, שכך כתבו כמה ראשונים, ומרן בבית יוסף מביא את דבריהם, אולם כאשר פותחים את מה שכתבו הראשונים הללו בספריהם, רואים שסברו שהאיסור הוא משום מבשל. למשל, תוספות (שבת מה. ד"ה דחיתים) כותבים בפירוש, שלהוסיף כיסוי הרי הוא מבשל. הם לא כותבים 'גורם' וכיו"ב. וכמו כן הסמ"ג (לא תעשה סה) והסמ"ק (סימן קכג) ועוד מרבית הראשונים שהובאו בדברי מרן הבית יוסף, כולם כותבים שהאיסור הוא משום מבשל. אמנם, אחד הראשונים שהובאו בבית יוסף שם כותב ש"הרי הוא כמבשל", אך עדיין אין זו ראייה, שזה לא יהיה דאורייתא, כי מגיס החיוב שלו הוא אחד מאפשרויות הבישול. וממילא גם בקירוב בישול, הוא אחד מאפשרויות הבישול, ואפשר לקרוא לו "כמבשל", וזה עדיין לא מוכיח שזה דרבנן.

מאידך גיסא, כמה ראשונים כותבים בפירוש 'הרי הוא מבשל', 'הרי זה מבשל' וכיו"ב, ויש להוסיף על כך את המאירי ורבינו יונתן מלוניל שכותבים בפירוש את המילה 'חייב' - שמשמעותה בבירור הוא שזה איסור מהתורה. לכן בוודאי אני חושב שזה ברור מאוד, שבדברי הראשונים אי אפשר להסביר שזה רק גרמא, כי הם לא כותבים כך.

י. גורם לה להתבשל

עתה נותר לנו לבאר, למה הטור ומרן השלחן ערוך השתמשו בביטוי "גורם לה להתבשל". ואני חושב שההסבר הוא כך, הנה כשאדם עושה מלאכת בורר למשל, אופן עשיית המלאכה הוא בידים. שמפריד את הפסולת מתוך האוכל. כמו כן מלאכת טוחן אופן עשיית המלאכה הוא בידים ממש. לעומת זאת ישנם מלאכות שאופן עשייתם אינו בידים ממש, למשל מלאכת זורע, הרי הוא רק מניח את הזרעים באדמה, אבל הזרעים עצמם מתפתחים לבד.

יא. מלאכת צידה בידים

כמו כן מלאכת צידה, אמנם יש שתי אפשרויות: או שהוא שרץ אחרי הצבי ותופס אותו, ובזה הוא עובר על איסור צידה בידים. אך יש אפשרות שאינו תופס את הצבי בידיו ממש, אלא הצבי רק נכנס לבית וסוגר את הדלת אחרי, וממילא הוא ניצוד. כלומר שיש כאן חידוש שהתורה חידשה, שלפעמים אדם עושה פעולה פשוטה של סגירת דלת. ובדעתו התכוון לצוד - מיד עבר על איסור מהתורה, למרות שלא צד בידיו ממש. הרשב"א אף סובר, שאם יש צבי בתוך הבית, ורוצה לסגור את הדלת כדי שלא יבואו חיות רעות וכיו"ב לבית, מצד שני הוא גם מתכוון לכך שהוא רוצה את הצבי, שזה מותר. אכן הר"ן חולק על הרשב"א, ודעתו שזה גם נקרא צידה. [כתבתי בעניין הזה באריכות גדולה בהלכה ברורה (חלק י"ז) ש"ת לאותיות

למה הדבר דומה? אם התבשיל לא היה מבושל כל צורכו והורידו מהפלאטה, אסור להחזיר אותו לפלאטה, זה בישול חדש. אפילו שזה כבר הגיע לבן דרוסאי, כפי שהסברתי בשיעור הקודם, שכל תוספת בישול אפילו קטנה, יהיה חייב מהתורה. כך כותבים כל האחרונים.

ה. כיסוי הסיר הוא רק גרמא

הגאון הרב בן ציון אבא שאול זצוק"ל מחדש חידוש מעניין מאוד (ואי לנצח ח"י פרק יז אות ט), שהנה כולם מודים שקירוב בישול אסור דאורייתא. כל הראשונים כותבים כך. אמנם הריטב"א בעבודה זרה ש'אפשר' שזה איסור דאורייתא, והגאון רבי עקיבא איגר מצטט אותו, אבל כל האחרונים תמהים עליו, הרי הריטב"א בעצמו במקום אחר כותב להדיא שקירוב בישול זה איסור דאורייתא. וכן כתבו הרשב"א הרא"ש הר"ן ועוד. והנה חכם בן ציון טוען, שקירוב בישול על ידי נתינת מכסה זה רק איסור דרבנן, כי זה גרמא. ולכן גם כותב, שאם אדם טעה וכיסה את הסיר שלא היה מבושל כל צורכו, ולאחר מכן התבשיל התבשל - מותר לו לאכול את זה בשבת, ואין בזה בעיה של מעשה שבת.

ו. מעשה שבת בתבשיל שנתבשל חציו בשבת

והנה בעצם הדין שחכם בן ציון כותב שאפשר לאכול את התבשיל בשבת, זה בוודאי נכון, כיון שהתבשיל היה מבושל כמאכל בן דרוסאי, חצי בישול. למרות שיש כאן איסור בוודאי, אבל כיוון שזו מחלוקת ראשונים כמו שהזכרתי שבוע שעבר, בדיעבד אם התבשיל לא נאסר. וכך כותב המשנה ברורה באריכות (סימן ש"ח ציואר הלכה סעיף ד' ד"ה צערו רוחם), הוא מביא שורה של ראשונים שכותבים שמאכל בן דרוסאי אין בו יותר משום בישול, ולכן אדם שטעה ובישל דבר שנתבשל כמאכל בן דרוסאי - מותר לאכול את התבשיל, משום ספק דרבנן לקולא. מפני שכל האיסור לאכול מעשה שבת זה דרבנן, שהרי בתורה כתוב (שמות לא, יד) "כי קודש היא לכם", ודרשו חז"ל (כתובות לה). "היא קודש ואין מעשיה קודש". כלומר שהאיסור הוא קנס בלבד שקנסו חכמים. אשר על כן במקום שיש מחלוקת, ויש כל כך הרבה ראשונים שמתירים, כותב המשנה ברורה, שבזה לא קנסו חכמים.

אמנם זה נגד הרמ"א בתשובה (סימן קכ), שכתב, שאדם שבישל תבשיל שהיה מבושל כמאכל בן דרוסאי, אסור לאכול את זה. אבל, מכיוון שזו מחלוקת ראשונים, כותב המשנה ברורה להקל.

אולם עיקר דברי חכם בן ציון הוא, שאיסור כיסוי הכלי לאחר פתיחתו כאשר הוא לא היה מבושל כל צורכו הוא איסור דרבנן, זה גרמא. ויסוד דבריו הוא שיש הבדל בין 'מגיס' - דהיינו מערב את התבשיל בידים, לבין אם רק נותן מכסה על הסיר. שנתנית המכסה אינה אלא גרמא, ויש לו כמה ראיות לזה. הראיה האחת, שהנה מרן השלחן ערוך (סימן רנז סעיף ז) כותב וז"ל: "ומיהו צריך להזהר שלא יחזיר הכיסוי אם נתגלה משחשכה, ושלא להוסיף עליו וכו'" - מרן עוסק שם בתבשיל שעדיין אינו מבושל, פירות שעדיין לא ניצלו, שאסור להחזיר את הכיסוי עליהם אם נתגלה, וגם שלא להוסיף עליו עוד כיסוי, למשל שמיכה נוספת - אסור, "מפני שממהר לגמור בישולם בשבת". ע"כ. הרי שמרן כתב שהאיסור הוא מחמת "שממהר לגמור בישולם בשבת" ולא שבכך הוא מבשל ממש, יתירה מזאת, למה מרן כותב "צריך להזהר" הרי היה לו לכתוב במפורש "אסור!" אלא מוכח שהאיסור הוא לא איסור תורה אלא רק איסור דרבנן.

ז. תוספת כיסוי על הסיר זה רק גרמא

הראיה שנייה של חכם בן ציון, הנה מרן כותב (סימן רנז סעיף ז) וז"ל: "והוא שנתבשלה הקדירה כל צרכה, אבל אם אינה מבושלת כל צרכה אפילו להוסיף על הכיסוי, אסור, שתוספת זה גורם לה להתבשל". ע"כ. מרן כותב להדיא שתוספת הכיסוי 'גורמת' להתבשל. משמע לכאורה שתוספת כיסוי על התבשיל זה רק גרמא. וממילא זה רק דרבנן.

טעים, ואוכלים גם את העצמות.

טו. בשר רק לח

העולם היום השתנה, כמעט אנשים לא עושים עוף בחמין ושמים בשר, אבל יש כאלה ששמים עוף, אצלנו בבית אנחנו שמים עוף בחמין, אבל אנשים היום יש להם יותר כסף ושמים בשר. פעם בשר בהמה בישראל היה דבר יקר מאוד, אנשים רגילים שמקפידים על בשר מהדרין מן המהדרין היו קונים רק פעם בכמה זמן. ובזמנו לא היה בשר קפוא בכשרות בד"ץ. מי שהתחיל את כל העניין של לייבא בשר קפוא מחו"ל בהשגחת הבד"צים, ייזכר על טוב, הוא הגאון הרב אליהו בקשי דורון זצ"ל. שכשהוא נתמנה להיות רב ראשי, אחד הדברים הראשונים שהוא עשה, זה שיעשו מליחה וכו' בחו"ל, והבשר יבוא קפוא מוכן לבישול. אאמו"ר מרן זצוק"ל מאוד עודד אותו על כך. וזה הוריד את המחירים, וגם אנשים שהם לא עשירים כבר יכולים לקנות בשר.

אני זוכר שכשאני הייתי ילד, היינו אוכלים בשר רק בחגים, לא היינו אוכלים בשר בכל השנה. זה היה יקר. אבל היתה עוד בעיה, שחכם בן ציון אבא שאול היה שכנו של אאמו"ר, והוא היה מבין גדול בשחיטה, ופעם אחת הוא בא לאאמו"ר ואמר לו שיש בעיות גדולות בשחיטה, ומאז אאמו"ר החליט על עצמו שהוא מפסיק לאכול בשר. רק לכבוד החגים היה הולך לקצב אחד בשוק 'מחנה יהודה' בשם רפאלי, שהיה ירא שמים אמיתי, הוא היה קצב ידוע, בזמנו כל הרבנים היו קונים ממנו. ואאמו"ר בדק את כל העניינים שם, והוא היה אומר לאאמו"ר מה חלק בית יוסף ללא כל חשש, מאה אחוז מכל הבחינות, ואאמו"ר היה קונה ממנו לח.

טז. מחלוקת במציאות

אם כן המחלוקת בין הגרש"ז אויערבאך לגר"מ פיינשטיין היא לא היתה בהלכה אלא במציאות. כי הגר"מ פיינשטיין טען, מי אוכל עצמות עוף, זה מאכל בהמה, וממילא מותר לכסות את הסיר בשבת. אולם הגרש"ז אויערבאך טען כנגד, שהרי אוכלים עוף, ויש רבים שאוכלים גם את העצמות. ולכן יש להחמיר ולאסור ולא לכסות את הסיר כל זמן שלא ידוע שהעצמות התרככו. ומסתבר לומר, שגם הגר"מ פיינשטיין מסכים, שאם אנשים רגילים לאכול את זה, שבוודאי שאסור לכסות את הסיר או להגיס כל זמן של התרככו העצמות. כי אז יש קירוב בישול. ואכן להלכה, זה תלוי יש אנשים שלא יכולים לסבול את זה, ובשבילם זה באמת מאכל בהמה, זה לא ראוי לאכילה, זו פסולת לגמרי, ויהיה מותר להחזיר את הכיסוי או להגיס בקדרה. אבל אנשים שאוכלים את זה צריכים להחמיר.

לפעמים זה יכול להיות באותה משפחה, שחלק אוכלים וחלק לא. וכל דבר צריך לראות לגופו של עניין. באמריקה למשל, אף אחד לא אוכל את זה, ובוודאי שמותר. אבל כאן בארץ, זה תלוי מי האנשים. אני זוכר שכשהיינו ילדים היינו אוכלים ואוהבים את זה, זה נעשה רק מאוד. אכן כאשר יש עצמות של בהמה בחמין - הם לא מתרככים ואין לחוש לזה כלל.

יז. גדר בישול במים ובין

יש נידון מעניין בנושא הזה. אנחנו מכינים מים רותחים לשבת כדי לשתות תה, קפה וכיו"ב. ובדרך כלל מערב שבת מחממים את המים עד שיהיו רותחים לגמרי. אבל מה לעשות? אנחנו בשר ודם, ואנחנו שוכחים לפעמים, ונוזכרים רק כשהשבת עומדת להיכנס, ואז מה שעושים הוא ממלאים את המיחם במים, ומכוונים אותו למצב שבת, כדי שעד עוד כמה שעות המים ירתחו, ונוכל לשתות מהם. האם מותר לתוח ולסגור את המיחם של שבת קודם שהמים רתחו לגמרי? כלומר מתי המים נחשבים למבושלים כדי שנוכל לסגור את המיחם בשבת.

והנה, ראשית יש לדון מה נקרא מים מבושלים? הר"ן כתב, שכאשר

יוסף סימן ה) על אדם שעובר ברחוב, אבל הוא יודע שעל ידי הליכתו תידלק המנורה, אך מצד שני הוא רוצה ללכת. האם זה יהיה מותר לפי הרשב"א. ומסקנת הדברים, יש תשובה בנושא הזה בשו"ת יביע אומר (ח"ד חו"ת סימן לו) לגבי שימוש במים חמים שהוחמו על ידי 'בויילר' בשבת. והוא מביא את הרשב"א הזה, והוא דן מה סוברים בזה שאר הראשונים, והמסקנה שלו שם להחמיר. ואכמ"ל.

יב. מלאכת מבשל היא בגרמא

הרי שיכול להיות פעולה שלכאורה מותרת בשבת, אך המחשבה שלו הופכת אותה למלאכה דאורייתא. והנה מלכת מבשל, הרי איך מבשלים?] - אנחנו לא בבא קדוש שעושה עם הידיים שלו, והאוכל מיד מתבשל... מניחים את האוכל על האש, והאש מבשלת. ולכאורה, הרי הוא לא בישל, הוא רק הניח על האש, האש היא זו שבישלה, ומפני מה מחייבים עליה. אלא שהתורה מחדשת, כמו במלאכת זורע, שכאשר מניח את התבשיל על האש והאש מבשלת ממילא הוא מתחייב. למרות שלכאורה הוא רק גרם במעשה שלו לבישול התבשיל. בישול זו מלאכה שחייבים עליה בגרמא. וכי מישוהו יעלה על דעתו להגיד שמלאכת מבשל היא רק דרבנן כי זה בגרמא?! הרי זה אחד מל"ט מלאכות.

כדברים האלו מצינו בשו"ת מהר"ח אור זרוע - אחד מרבותינו הראשונים - שכותב, שמלאכת מבשל למרות שזה גרמא - התורה אסרה. וכמו כן מצינו בספר מרכבת המשנה לרבי שלמה חעלמה.] - יש שני 'מרכבת המשנה', יש אשכנזי שהיה לפני כ- 300 שנה, ויש מרכבת המשנה על הרמב"ם של הגאון רבי אהרון אלפאנדארי בעל היד אהרון והוא חי מעט אחרי המרכבת המשנה האשכנזי. אמנם המרכבת המשנה לא מביא את המהר"ח אור זרוע, הוא מחדש את זה מדעתו. וביביע אומר שם מביא את המרכבת המשנה. ע"ש.

יג. צריך להיזהר שלא יחזיר הכיסוי

לאור כל האמור, יש לומר שכשמרן השלחן ערוך והטור כותבים "שגורם לה להתבשל", וכן כשהרמ"א כותב "זה גורם בישול", אין הכוונה שהוא עשה רק גרמא, אלא כל מהות המלאכה היא באופן גרמא. וממילא גם כשכתוב לשון של גרמא, אין הכוונה שהאיסור הוא רק מדרבנן, אלא אפשר וכוונתם באמת שהאיסור הוא מדאורייתא.

אכן עדיין ישאר קשה הלשון של מרן שכתב "צריך להיזהר שלא יחזיר הכיסוי" - שהלשון צריך להיזהר משמעה שאינו אסור מעיקר הדין. וצ"ע. אולם כיון שמצינו שכמה מהראשונים כתבו שזה איסור מבשל מדאורייתא, לכן לא צריך להסביר באופן אחר, ובוודאי כוונתם שזה איסור מהתורה. ולמסקנת הדברים הלכה למעשה, אם הסיר את הכיסוי שעל התבשיל שאינו מבושל כל צורכו, אסור להחזירו, ואם החזיר יש בזה איסור דאורייתא.

יד. התחשבות בבישול עצמות העוף

לפני עשרות שנים התעורר ויכוח בין הגאון רבי משה פיינשטיין לגאון הרב שלמה זלמן אויערבאך. שהנה אנשים מכינים חמין ובתוכו עוף. כאשר מבשלים את העוף הרבה שעות העצמות של העוף מתרככות לגמרי, עד שאפשר לאכול אותם. והנה אדם בישל חמין, ובליל שבת העצמות עדיין היו לא התרככו, עדיין לא היו ראויים לאכילה, אולם עד למחרת בבוקר זה יתרכך, אבל החמין כולו הוא מבושל לגמרי, האם מותר להרים את הכיסוי שלו? וכן האם מותר לקחת קצת מהחמין הזה? או שמא זה אסור באיסור מגיס. הגרש"ז אויערבאך הורה על כך לאסור (שו"ת מנחת שלמה ח"א סימן ו).

אולם כששאלו את הגר"מ פיינשטיין הוא התיר. הטענה של הגר"מ פיינשטיין היתה, שהרי העצמות של העוף זה מאכל בהמה, זה לא ראוי למאכל בכלל. והיתה התכתבות גדולה ביניהם (שו"ת אגרות משה ח"ה סימן עה-עז), ובתוך הדברים הגר"מ פיינשטיין מתפלג, מי שם עוף בחמין?!... שמים בשר בקר!] - אמריקאים שמים בשר בקר... אבל הגרש"ז אויערבאך ענה לו, לא נכון, הרבה אנשים שמים עוף, וזה

בתוך המיחם הוא ממחר את הבישול שלהם וזה קירוב בישול. כמו כן אם מוציא מים מהמיחם, מלמעלה, לא מהברז, הרי הוא כמו מגיס, שהרי הקצת הזה שהוציא זה יביא את שאר המים להתבשל יותר מהר. ובאמת כך מצאתי בשו"ת מנחת יצחק שכתב, שאם המים לא רתחו לגמרי, אסור לפתוח את הברז. אמנם יש לכאורה צד להקל, שפתיחת ברז אולי זה רק גרמא. אבל בכל זאת, להלכה בוודאי שצריך להחמיר שהמים יהיו רותחים ממש.

אולם בכל האמור בוודאי שעל ידי גוי אפשר להקל בזה. כיון שלגוי אין מחשבה של קירוב בישול. וממילא זה פסיק רישא בגוי ואפשר להקל.

כא. אמירה לגוי בחימום מאכל בן דרוסאי

כמו כן יש להקל גם באמירה לגוי בחימום מאכל המבושל כבן דרוסאי. שהנה לעיל דיברנו לגבי חימום בשר שהוא חצי מבושל, שזה אדום ממש בפנים והוא לא מבושל, שבאופן כזה גם על ידי גוי אסור לחמם את הבשר. אבל אם הבשר הגיע לחצי בישול בוודאי, גם מתוכו, ורוצה לחממו בשבת על ידי גוי - אפשר להקל. כמו כן מותר לומר לגוי לקחת ביצה רכה, שיכניס אותה לתוך מים רותחים כדי שתתבשל לגמרי.

הסיבה שיש להקל בזה, שהנה בשיעורים הקודמים דיברתי על המחלוקת הגדולה לגבי בישול אחר בישול בלח. שהרמ"א (סוף סימן רנ"ט) כותב, שאם אדם אמר לגוי לחמם קדרה צוננת - אסור לאכול את התבשיל אפילו לאחר שהתקרר. מפני שהרמ"א סובר שאמירה לגוי בבישול אחר בישול בלח אסורה אפילו בדיעבד. המגן אברהם (סי' ס"ח) חולק על הרמ"א שבדיעבד מותר, כיוון שלהרמב"ם, הרשב"א והר"ן אין בישול אחר בישול בלח.

מ"ן החיד"א (שו"ת נדב"ח סימן ק"ח) כותב שמותר לומר לגוי בשבת לחמם תבשיל לח לאחר שהתבשל בערב שבת. והמשנה ברורה (סימן רנ"ט) כותב, שהנה ד"ה (לחם) מביא את דברי מ"ן החיד"א, וחולק עליו, זה לא מוצא חן בעיניו שהוא התיר. ויסוד דברי מ"ן החיד"א, שמכיון שיש מחלוקת ראשונים אם יש בישול אחר בישול בלח, אמנם מ"ן השלחן ערוך פסק להחמיר, אבל הוא פסק את זה לנו, אך באמירה לגוי שזה רק שבות דרבנן, ספק דרבנן לקולא ויש להקל. והוא מביא לכך כמה ראיות. האחרונים דנים בראיות שלו לכאן ולכאן, ואני הבאתי עוד ראיות להתיר בזה.

אחת הראיות להקל היא מ"ן החיד"א, שזה לא נקרא דיעבד כי זה בעצם מה שאסרו חכמים. ואם במקום שיש מחלוקת התירו מעשה שבת, כמו כן יש להקל אמירה לגוי במקום שיש מחלוקת. אולם הרמ"א מחמיר אפילו בדיעבד. ואני חושב, שהרמ"א שמחמיר בזה אפילו בדיעבד, כנראה שהוא מכריע להלכה, שיש בישול אחר בישול בלח. והראיה לכך, שהנה בתשובות הרמ"א (סימן ק"ח) שם הרמ"א מדבר בפירוש על אמירה לגוי בבן דרוסאי. והרמ"א מתיר לומר לגוי לסתום את התנור כי זה כבר מבושל כמאכל בן דרוסאי. והנה בהגה"ה, הרמ"א לא חילק בין אם זה כל צורכו או בן דרוסאי, כלומר שבוודאי דעתו של הרמ"א היא שלגבי ישראל, בישול כמאכל בן דרוסאי, חייב מהתורה, כדעת הרמב"ם ומ"ן השלחן ערוך. כלומר שלמרות שהרמ"א מסכים לדעת מ"ן השלחן ערוך בזה, בכל זאת בתשובה שלו הוא מיקל בגוי, והסיבה לכך משום ספק דרבנן לקולא. לכן יש להסיק מזה, שבכל מקום שיש מחלוקת הפוסקים להלכה, יש לנו להקל לומר לגוי לעשות את המלאכה. אפילו אם המלאכה היא דאורייתא.

המים מתחילים להתמעט הם נקראים מבושלים. לעומת זאת יש ראשונים שכותבים, שמים שהתחממו כל כך שהיד סולדת בו, אין בהם משום בישול. אבל אי אפשר להביא ראיה מהראשונים הללו שבאמת המים כבר נקראים מבושלים, מפני שהראשונים שכותבים כך סוברים גם שבישול כמאכל בן דרוסאי נחשב למבושל. ממילא אולי הם כותבים כך, בגלל שהם סוברים שזה בן דרוסאי, אף אחד מהם לא כותב שאם זה יד סולדת בו זה נקרא מבושל כל צורכו.

מה נקרא מים מבושלים? האם שזה מתחיל להתמעט, זה תלוי במדינות הטמפרטורות, בישראל, כבר בערך ב-80 מעלות זה מעלה אדים. ויד סולדת זה הרבה פחות. להעלות רתיחות זה בערך ב-110 מעלות. אנחנו מדברים כאן על מים, בשמן או דברים אחרים זה שונה. למשל כדי שייך יחשב למבושל כותבים הראשונים שצריך שהיין יתחיל להתמעט מחמת הבישול, יש בזה תשובה ביביע אומר, פיסטור יין זה כבר ב-80 מעלות היין מתחיל להתמעט.

ית. אם פיסטור החלב נחשב לבישול

כמו כן חלב, כל החלב שיש היום הוא מפוסטר, והוא ודאי לא נקרא מבושל כל צורכו, זה נקרא כמו בן דרוסאי. [אפשר לנסות את החלב, שעבר פיסטור ב-80 מעלות, ואם נרתיח אותו הטעם והריח שלו ישתנה לגמרי, וגם אם נקרר אותו הוא יהיה שונה מחלב שלא התבשל].

אאמו"ר מ"ן זצוק"ל וגם הגר"ש וואזנר דנים לגבי אם חלב נקרא קלי הבישול, שהרי בכלי שני אינו מבשל, אבל בקלי הבישול גם כלי שני הוא מבשל. והם דנים אם אפשר לצרף את זה שהחלב מפוסטר שייחשב כמבושל. אבל זה לא מספיק, כי מפוסטר זה לא מבושל, שהרי הנה גבינה צהובה, משהו שאל אותי פעם, גבינה צהובה היא מפוסטרת, לפי החוק אסור למכור אותה לא מפוסטר, זה מביא מחלות. האם מותר להניח גבינה צהובה על הפלטה בשבת? בוודאי שלא, זה אסור מדין מבשל. [- לא מדין נולד, מ"ן אין לו דין נולד]. הסיבה שזה נקרא מבשל כיון שהגבינה על ידי החימום משתנה טעמה ממה שהיה קודם. פנים חדשות באו לכאן.

יט. דרך בני אדם להרתיח את המים לקפה

יש כמה מפוסקי הדור האחרון שטוענים טענה מאוד חזקה, לגבי מים מבושלים. הרי כאשר רוצים לשתות קפה טורקי או תה, קודם כל מרתיחים את המים, מכינים את הקפה, ואז ממתינים שהקפה יתקרר. והנה, למה עושים בצורה כזו? למה לא מראש שמים מים קרים בקפה כדי שיוכלו לשתות מיד?!! הרי אם נאמר טענה כזו לאנשים - יצחקו עלינו... [- אומרים שמים שהורתחו הם יותר בריאים. אני יודע שכשאני בא לבית של משהו, אם הוא מציע לי קפה הוא רומז לי שרוצה שאשאר יותר זמן, עד שהקפה יהיה מוכן, ועד שיתקרר וכו', אבל אם הוא רוצה שאני אלך, הוא מציע משהו קר לשתות...].

אם כן טוענים הפוסקים, כיון שדרך בני אדם לשתות את המים הללו בקפה רק כאשר הורתחו לגמרי, הרי שכל זמן שלא הורתחו לגמרי - אינם נקראים מבושלים כל צורכם. ממילא, אם בבשר כשהוא מבושל רק חצי אסור לחמם אותו או לכסות אותו במכסה, ואמרנו שזה איסור דאורייתא, למרות שישנם בני אדם שאומרים שמבחינתם הבשר הזה ראוי למאכל, קל וחומר במקום שאנשים אינם מוכנים לשתות את המים כשאיןם רותחים לגמרי, שזה לא נקרא מבושל.

כ. הלכה למעשה הוצאת מים ממיחם של שבת

אשר על כן, אם המים שבמיחם לא רתחו לגמרי, ופותח את המכסה, אסור לכסות את המכסה שוב, זה קירוב בישול.

כמו כן, גם אם המים לא רתחו, ופותח את הברז להוציא מים, הוא עושה בכך ספק איסור דאורייתא, כי יש הבדל גדול בזמן החימום, בין אם רוצה לחמם ליטר מים או רבע ליטר, כלומר שהמים שנשארים